

1501679-86.2020.8.26.0542

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA

Comarca: Carapicuíba

Foro: Foro de Carapicuíba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/09/2022

... a autoria e materialidade do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (artigo 33, "caput" da lei específica), até porque o réu estava em conhecido ponto de trafico; portava quantidade de entorpecentes embalada em porções individuais, bem como possuía dinheiro, circunstâncias estas compatíveis com a mercancia ilícita.

A procedência, portanto, é de rigor.

PASSO A DOSAR ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Carapicuíba

Foro de Carapicuíba 2ª Vara Criminal

Avenida Desembargador Eduardo Cunha de Abreu, 215, Carapicuíba-SP - cep 06328-330

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501679-86.2020.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501679-86.2020.8.26.0542

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUAN AUGUSTO APOLINARIO DE SOUZA

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA

Vistos.

LUAN AUGUSTO APOLINARIO DE SOUZA foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, porque, segundo consta da inicial, no dia 29 de julho de 2020, por volta das 13h30, na Rua Alvinópolis, nº 01, Carapicuíba, trazia consigo e vendia, para entrega a consumo de terceiros, 69 (sessenta e nove) porções de maconha, o fazendo sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A denuncia foi recebida em 05 de agosto de 2020 (fls.69). O acusado não foi localizado, razão pela qual foi determinada sua citação por edital, com decretação da preventiva e suspensão do feito, nos termos do artigo 366 do CPP (fls. 87 e 98). Sobreveio noticia de sua prisão (fls. 102/113) e o processo marchou (fls. 120). Nesta data foi ouvida uma testemunha e realizado o interrogatório. Em debates, o Ministério Público postulou a procedência do pedido condenatório, sem óbice à aplicação do redutor e pena mínima. Por sua vez, a defesa pugnou pela absolvição do réu e fez pedidos subsidiários.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

O pedido condenatório é procedente.

A materialidade do delito está inserta no laudo definitivo de fls. 123/124- o qual atesta que as substâncias apreendidas figuram entre aquelas proibidas pela

legislação vigente.

No que tange à autoria, esta restou comprovada, em que pese a alegação do acusado de que estava no local apenas para comprar drogas, o que restou isolado do conjunto probatório.

O policial, sob o crivo do contraditório, confirmou integralmente as declarações prestadas. Disser que foi averiguar, juntamente com seu parceiro, denúncia anônima de tráfico de drogas, em que indicava inclusive as características físicas do traficante. Foi até o local e observou que o acusado pegava o dinheiro com o comprador e, em seguida, pegava a droga numa sacola e a entregava. Na abordagem pessoal, foram localizados 69 invólucros plásticos de maconha e a quantia de R\$ 42,00 (quarenta e dois reais) em notas miúdas. Indagado, informalmente confessou a traficância no local.

Registre-se que não se pode simplesmente presumir a inidoneidade dos depoimentos dos policiais militares pela mera condição funcional, pois são agentes públicos e gozam da presunção relativa de legitimidade de seus atos. A doutrina e jurisprudência ensinam que o depoimento de policiais goza da mesma valoração de qualquer outra testemunha, e assim, devem ser sopesados. Ademais, não há nenhum dado nos autos que infirme a palavra dos policiais. Inverossímil que os milicianos tinham o intuito de acusar pessoa que sequer conheciam.

In casu, as provas coligidas evidenciam a autoria e materialidade do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (artigo 33, "caput" da lei específica), até porque o réu estava em conhecido ponto de tráfico; portava quantidade de entorpecentes embalada em porções individuais, bem como possuía dinheiro, circunstâncias estas compatíveis com a mercancia ilícita.

A procedência, portanto, é de rigor.

PASSO A DOSAR A PENA.

Primeira fase: Atendendo aos ditames do art. 59 do Código Penal e do art. 42 da Lei 11.346/06, observo que inexistem circunstâncias concretas, além das já consideradas pelo legislador ao estabelecer o preceito secundário da norma penal incriminadora, que sejam aptas a ensejar a majoração da reprimenda nesta primeira fase, razão pela qual a fixo no mínimo legal de 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Segunda fase: não há atenuantes ou agravantes.

Terceira fase: o réu faz jus ao redutor (§ 4^a, artigo 33, da Lei 11.343/06).

Com efeito, as circunstâncias pessoais e delitivas são favoráveis ao acusado.

Tem 28 anos e é primário. Além disto, a quantidade de droga era pouca e não há outras circunstâncias que demonstrem vínculo associativo ou atividade de venda ilícita estruturada, tratando-se assim, de traficante eventual e que não faz do comércio espúrio seu meio de vida, o denominado "tráfico de pequena monta".

Por todas estas razões, a diminuição será de 2/3, passando a pena para 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Ausentes outras causas modificadoras, torno-a definitiva.

O valor do dia-multa deverá ser arbitrado em seu mínimo legal, já que ausentes elementos que pudessem majorá-lo.

Ante as condições favoráveis, possível a fixação do regime aberto (HABEAS CORPUS Nº 596.603 - SP (2020/0170612-1), da 6a. Turma, rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz. Na hipótese, deixo de determinar a substituição por restritiva de direitos, por ser o regime aberto mais benéfico ao réu, além de inexistir nesta Comarca vagas para a prestação de serviços à comunidade.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO E CONDENO O RÉU LUAN AUGUSTO APOLINARIO DE SOUZA, RG: 40076711, nascido em 09/03/1994, filho de ANGELA APARECIDA APOLINARIO SOUZA, como incurso no artigo 33, §4º da Lei 11.343/06 à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, em seu valor mínimo unitário.

Por consequência, o réu poderá recorrer em liberdade. Expeça-se alvará de soltura.

Decreto o perdimento do valor apreendido em favor da União.

Custas na forma da lei.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados.

P.R.I.

Carapicuiaba, 01 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA